

债权人代位析产诉讼的适用条件和范围

—— 张某甲诉罗某甲等债权人代位析产案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01民终23657号民事判决书

2. 案由：债权人代位析产纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 张某甲

被告(被上诉人): 罗某甲、沈某甲、罗某乙

【基本案情】

罗某甲与沈某甲系夫妻关系, 育有罗某丙、罗某乙和罗某丁三个子女。罗某某系罗某甲之母。

现有生效判决确定: 罗某甲应向债权人张某甲返还1534000元并支付利息。因罗某甲未如期还款, 张某甲于2022年7月向法院申请强制执行。2022年8月, 法院作出执行裁定书, 查封了被执行人罗某甲在广州市增城区的案涉房产(现登记为罗某甲与某开发总公司已订立合同, 但尚未过户状态)和被执行人罗某甲在广州市增城区的案涉土地使用权。后, 法院向某开发总公司征询是否同意处置上述不动产, 但至今未回复, 暂不具备处置条件。另, 经多方调查未发现被执行人有其他可供执行的财产, 法院对被执行人罗某甲采取限制高消费及失信惩戒。申请人亦未在期限内提供可供执行财产的财产线索, 故裁定终结本次执行。

2017年4月27日, 根据《增城某村庄整体搬迁土地和房屋征收补偿安置方案》等文件要求, 确定罗某甲、罗某某、沈某甲、罗某丙、罗某乙五人符合方案规定的被征收人条件。五人共享有安置住房回购指标400平方米, 户型搭配面积为: 60平方米+100平方米+120平方米+120平方米。罗某甲、沈某甲及罗某乙陈述, 其户内成员共获得位于广州市增城区的四套安置房: (1) A 号房, 建筑面积为60平方米, 权利人为罗某甲, 现处于查封状态, 因被查封未能办理确权手续; (2) B 号房, 建筑面积为100平方米, 确权登记在沈某甲名下, 已出售; (3) C 号房, 建筑面积为120平方米, 现登记在沈某甲、罗某丙名下; (4) D 号房, 建筑面积120平方米, 现登记在沈某甲、罗某乙名下, 不动产占有方式为共同共有, 登记时间为2022年10月11日, 已被法院查封。

现, 债权人张某甲以罗某甲存在与他人共有财产未进行分割急于析产为由提起本案诉讼, 诉请要求确认D 号房系罗某甲与沈某甲、罗某乙共有, 且罗某

甲占该房屋三分之一的份额。为此，张某甲在本案中申请诉讼财产保全，法院查封了D号房。

【案件焦点】

张某甲能否对执行程序中未采取强制措施的债务人与他人的共有财产提起债权人代位析产诉讼。

【法院裁判要旨】

广东省广州市增城区人民法院经审理认为：本案属于债权人代位析产纠纷，应适用《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条规定：“对被执行人与其他人共有的财产，人民法院可以查封、扣押、冻结，并及时通知共有人。共有人协议分割共有财产，并经债权人认可的，人民法院可以认定有效。查封、扣押、冻结的效力及于协议分割后被执行人享有份额内的财产；对其他共有人享有份额内的财产的查封、扣押、冻结，人民法院应当裁定予以解除。共有人提起析产诉讼或者申请执行人代位提起析产诉讼的，人民法院应当准许。诉讼期间中止对该财产的执行。”代位析产的目的在于解决被执行人与案外人共有财产的执行问题，即通过析产确定执行份额以实现债权清偿。依据上述规定，申请执行人提起代位析产诉讼，应针对执行案件中被法院查封、扣押、冻结的共有财产提出析产诉讼，即代位析产的前提条件应是法院对申请执行人提起代位析产所涉及的共同财产已采取强制措施。本案中，张某甲代位主张析产的案涉房屋并未被法院采取强制措施，不符合上述法律规定的代位析产的条件，其起诉请求确认罗某甲对该房屋享有的份额，理由不能成立，不予支持。

广东省广州市增城区人民法院依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条规定，判决如下：

驳回张某甲的全部诉讼请求。

张某甲不服一审判决，提起上诉。

广东省广州市中级人民法院经审理认为：结合《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条第一款、第二款、第三

款的规定，申请执行人提起代位析产诉讼，应具备以下条件：第一，被执行人无其他财产可供执行却与他人有共有财产；第二，申请执行人启动执行程序，法院已查封共有财产；第三，包括被执行人在内的共有人怠于分割共有财产，或者共有人无法达成分割共有财产的协议，或债权人不同意共有人之间达成的分割共有财产的协议；第四，虽然共有人之间达成了分割共有财产的协议，也经债权人同意，但法院经审查，认为可能损害其他相关利害关系人的利益而不予确认该协议的效力。而根据上述规定，申请执行人提起代位析产诉讼的后果是中止对共同财产的执行。可见，无论是从上述法律第一款、第二款、第三款 的解释逻辑，还是从第三款本身规定的代位析产后果所表达的内涵来看，代位析产的前提条件包括被执行人无其他财产可供执行却与他人有共有财产、法院对申请执行人提起代位析产所涉及的共有财产已采取强制措施。本案中，被执行人罗某甲的其他财产虽暂不具备处理的条件，但并非无财产可供执行。而且，包括案涉房屋在内的四套房产系罗某甲及其家庭四位成员通过政府征收补偿安置的方式获得，系罗某甲及其家庭成员基于拆迁安置行为获得的整体补偿，难以确定各家庭成员在整体补偿中所持有的产权份额，以及案涉房屋在各家庭成员内部的产权划分情况。现，张某甲主张代位析产的财产系登记在沈某甲、罗某乙名下的房产，该房产在执行程序中亦未被法院采取强制措施。因此，本案不符合上述法律规定的代位析产条件。

广东省广州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

债权人代位析产诉讼是在审执分立的基本要求之下为解决债务人怠于分割共有财产，影响债权实现而设立的涉执行诉讼。执行力的扩张构成代位析产制度的程序法依据^①，但因实体法缺位及相关理论阙如，司法实践中对债权人代

^①覃子倩：《申请执行人代位析产诉讼之完善》，西南政法大学2020年硕士学位论文。

